УКРАЇНСЬКА

APPLE INC.
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ macOS

Для використання на системах Apple

ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ ІЗ ЦІЄЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ (ДАЛІ — «ЛІЦЕНЗІЯ»). ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УМОВ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, НЕ ІНСТАЛЮЙТЕ ТА/АБО НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, А ЯКЩО ВАМ ПРОПОНУЄТЬСЯ ДЛЯ УМОВ ВИБРАТИ ВАРІАНТИ «ПОГОДЖУЮСЯ» ТА «НЕ ПОГОДЖУЮСЯ», ВИБЕРІТЬ «НЕ ПОГОДЖУЮСЯ». ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE ВХОДИЛО В КОМПЛЕКТ З АПАРАТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE, ЯКЕ ВИ ПРИДБАЛИ, АЛЕ ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ПОВЕРНЕННЯ МОЖНА ПОВЕРНУТИ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ АПАРАТНОГО/ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE У МАГАЗИН APPLE STORE АБО АВТОРИЗОВАНОМУ ДИСТРИБ'ЮТОРУ ЗА МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ ТА ОТРИМАТИ НАЗАД СПЛАЧЕНУ ВАМИ СУМУ ЗГІДНО З ПОЛІТИКОЮ КОМПАНІЇ APPLE ІЗ ПОВЕРНЕННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА СТОРІНЦІ https://www.apple.com/legal/sales-support/. ЩОБ ОТРИМАТИ СПЛАЧЕНУ ВАМИ СУМУ, НЕОБХІДНО ПОВЕРНУТИ ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ АПАРАТНОГО/ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

ЦЯ ЛІЦЕНЗІЯ МІСТИТЬ ДОДАТОК ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ, ЯКИЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ПЕВНИХ КРАЇН АБО РЕГІОНІВ. УМОВИ ДОДАТКА ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ НАВЕДЕНО НАПРИКІНЦІ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ. У РАЗІ РОЗБІЖНОСТЕЙ МІЖ ДОДАТКОМ ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ ТА ІНШИМИ УМОВАМИ, НАВЕДЕНИМИ В ЦІЙ ЛІЦЕНЗІЇ, ДОДАТОК ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ МАЄ ПРІОРИТЕТ.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА. У випадках, коли це програмне забезпечення можна використовувати для відтворення, модифікації, публікації та розповсюдження матеріалів, ви отримуєте ліцензію тільки на відтворення, модифікацію, публікацію та розповсюдження матеріалів, не захищених авторським правом, матеріалів, на які ви маєте авторське право, або матеріалів, на відтворення, модифікацію, публікацію та розповсюдження яких ви отримали право чи маєте законний дозвіл. Якщо ви не впевнені щодо свого права на копіювання, модифікацію, публікацію або розповсюдження будь-яких матеріалів, зверніться до юриста.

1. Загальні положення.
A. Програмне забезпечення Apple (разом із кодом завантажувального диска), програмне забезпечення третіх осіб, документація, інтерфейси, контент, шрифти й будь-які дані, що надаються разом із цією Ліцензією (далі — «Оригінальне програмне забезпечення Apple»), які може бути оновлено або замінено вдосконаленими функціями, а також оновлення програмного забезпечення, відповіді системи безпеки, системні файли або програмне забезпечення для відновлення системи, які надає компанія Apple для вашого комп'ютера Apple чи підтримуваного периферійного пристрою (далі — «Зміни програмного забезпечення Apple»), незалежно від того, чи було їх попередньо інстальовано на апаратному забезпечені Apple, у внутрішньому сховищі, на знімному носії, на диску, на запам'ятовувальному пристрої або будь-якому іншому носії інформації чи в будь-якій іншій формі (Оригінальне програмне забезпечення Apple і Зміни програмного забезпечення Apple разом називаються «Програмне забезпечення Apple»), не продаються, а передаються вам компанією Apple Inc. (далі — «Apple») для використання лише на умовах цієї Ліцензії. Компанія Apple і/або її ліцензіари зберігають за собою право власності на Програмне забезпечення Apple і всі права, які прямо вам не надаються. Ви погоджуєтеся з тим, що умови цієї Ліцензії застосовуватимуться до всіх програм Apple, які може бути вбудовано на вашому апаратному забезпеченні Apple. Якщо така програма супроводжується окремою ліцензією, ви погоджуєтеся, що положення такої ліцензії матимуть переважну силу.

B. Apple може на власний розсуд надавати доступ до майбутніх Змін програмного забезпечення Apple. Зміни програмного забезпечення Apple (якщо вони доступні) можуть не включати всі наявні функції програмного забезпечення або нові функції, які Apple випускатиме для новіших або інших моделей комп'ютерів Apple. Умови цієї Ліцензії розповсюджуються на всі Зміни програмного забезпечення Apple, які надає компанія Apple, окрім випадків, коли такі Зміни програмного забезпечення Apple супроводжуються окремою ліцензією, положення якої мають переважну силу.

C. Права власності й інтелектуальної власності на будь-який контент, що відображається за допомогою Програмного забезпечення Apple або який отримано через Програмне забезпечення Apple, належать відповідним власникам цього контенту. Такий контент може бути захищено законом про авторське право чи іншими законами й угодами щодо інтелектуальної власності, і на нього можуть розповсюджуватись умови використання, установлені третьою особою, що надає цей контент. Окрім випадків, передбачених цим документом, Ліцензія не надає вам жодних прав на використання цього контенту й не гарантує, що ви й надалі матимете доступ до нього. Вам заборонено повторно публікувати, передавати або відтворювати будь-які зображення, доступ до яких здійснюється через програму News або «Карти», як окремі файли.

2. Дозволені Ліцензією види використання та обмеження.
A. Попередньо встановлена ліцензія в єдиному екземплярі на Програмне забезпечення Apple. Згідно з положеннями й умовами цієї Ліцензії та крім випадків, коли ви отримали Програмне забезпечення Apple у Mac App Store, через автоматичне завантаження, за корпоративною ліцензією, угодою про обслуговування або іншою письмовою угодою з Apple, вам надається обмежена невиключна ліцензія на одноразове інсталювання, використання та запуск однієї (1) копії Програмного забезпечення Apple на одному комп'ютері Apple. Наприклад, до вас буде застосовано ці умови ліцензії в єдиному екземплярі, якщо Програмне забезпечення Apple, яке ви отримали, було попередньо інстальовано на апаратному забезпечені Apple.

B. Ліцензія Mac App Store. Якщо ви отримали ліцензію на Програмне забезпечення Apple у Mac App Store або за допомогою автоматичного завантаження, тоді відповідно до положень і умов цієї Ліцензії та згідно з Правилами використання Сервісів і Контенту, викладеними в Умовах і положеннях Медійних сервісів Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ukr/terms.html) (далі — «Правила використання»), вам надається обмежена невиключна ліцензія без права передачі, згідно з якою ви можете:

(i) завантажувати, інсталювати, використовувати й запускати для особистого некомерційного використання одну (1) копію Програмного забезпечення Apple безпосередньо на кожному комп'ютері Apple (далі — «Комп'ютер Mac»), яким ви володієте або який ви контролюєте;

(ii) якщо ви є комерційним підприємством або навчальним закладом, то завантажувати, інсталювати, використовувати й запускати одну (1) копію Програмного забезпечення Apple дозволяється: (a) однією особою на кожному з Комп'ютерів Mac, якими ви володієте або які ви контролюєте, або (b) кількома особами на одному спільному Комп'ютері Mac, яким ви володієте або який ви контролюєте. Наприклад, один співробітник може використовувати Програмне забезпечення Apple як на настільному Комп'ютері Mac, так і на ноутбуку Mac, або кілька студентів можуть по черзі використовувати Програмне забезпечення Apple на одному Комп'ютері Mac, який розташовано в комп'ютерному центрі або бібліотеці;

(iii) якщо інше не передбачено письмово, підписаним або виданим уповноваженим представником компанії Apple документом, інсталювати, використовувати й запускати до двох (2) додаткових копій або екземплярів Програмного забезпечення Apple, будь-якого програмного забезпечення для операційної системи macOS або OS X попередньої версії чи подальших випусків Програмного забезпечення Apple у середовищі віртуальної операційної системи на кожному комп'ютері Apple, яким ви володієте або керуєте й на якому вже інстальовано Програмне забезпечення Apple, для цілей: (a) розробки програмного забезпечення, (b) тестування під час розробки програмного забезпечення, (c) використання macOS Server або (d) особистого некомерційного користування.

Окрім випадків, явно передбачених у Розділі 3, права, викладені вище в Розділі 2B(iii), не дають вам дозволу на використання віртуалізованих екземплярів або зразків Програмного забезпечення Apple у сервісному центрі, у режимі розподілу часу, у режимі спільного використання термінала, ретрансляції або для інших схожих сервісів. Окрім випадків, явно передбачених у цьому Розділі 2B, ви не маєте права використовувати Програмне забезпечення Apple для запуску будь-якої операційної системи Apple, включно з iOS, iPadOS, watchOS або tvOS, у середовищах віртуальних операційних систем на Комп'ютерах Mac.

C. Корпоративна ліцензія або ліцензія на обслуговування. Якщо ви отримали Програмне забезпечення Apple у межах програми, де застосовується корпоративна ліцензія або ліцензія на обслуговування, умови корпоративної ліцензії або ліцензії на обслуговування визначатимуть кількість копій Програмного забезпечення Apple, яку вам дозволено завантажувати, інсталювати, використовувати й запускати на комп'ютерах Apple, якими ви володієте або керуєте. Окрім випадків, затверджених компанією Apple у письмовій формі, усі інші положення й умови цієї Ліцензії застосовуватимуться до використання вами Програмного забезпечення Apple,

отриманого за корпоративною ліцензією або за ліцензією на обслуговування.

D. Вимоги до системи; обліковий запис Apple. Зверніть увагу, що Програмне забезпечення Apple підтримується тільки на апаратному забезпеченні Apple, що відповідає певним системним вимогам, зазначеним компанією Apple. Крім того, для використання певних функцій Програмного забезпечення Apple і Сервісів (як визначено в Розділі 6) та доступу до них може знадобитися поєднання унікального імені користувача й пароля, що називається обліковим записом Apple.

E. Шрифти. Відповідно до умов і положень цієї Ліцензії ви можете використовувати шрифти, включені до Програмного забезпечення Apple, для відображення та друку контенту під час роботи з Програмним забезпеченням Apple. Однак застосування шрифтів у контенті можливе, лише якщо це дозволено обмеженнями на використання певного шрифту. Ознайомитись із цими обмеженнями на використання можна на панелі «Книга шрифтів»/«Перегляд»/«Показати досьє».

F. Голоси; Субтитри наживо. Відповідно до умов і положень цієї Ліцензії ви можете: (i) використовувати системні голоси, включені до Програмного забезпечення Apple (далі — «Системні голоси»), (1) під час використання Програмного забезпечення Apple, а також (2) щоб створювати власний оригінальний контент і проєкти для особистого некомерційного використання; (ii) використовувати Субтитри наживо, які автоматично створюються на пристрої в режимі реального часу Програмним забезпеченням Apple (далі — «Субтитри наживо»), незалежно від способу їх створення: під час виклику FaceTime чи в інший спосіб, лише для особистого некомерційного використання; (iii) використовувати функцію «Власний голос», щоб створювати на пристрої голос, який звучить, як ваш (далі — «Власний голос»), на основі свого голосу для особистого некомерційного використання. Ця Ліцензія не дозволяє створення або використання Системних голосів, Субтитрів наживо або Власного голосу, зокрема використання, відтворення, відображення, виконання, запис, публікацію і перерозподіл будь-яких Системних голосів, Субтитрів наживо або Власного голосу з метою отримання прибутку чи без такої мети, для поширення серед громадськості або в комерційному контексті.

G. Функції та підтримка програм для роботи з фотографіями. Програма «Фотографії» від Apple (далі — «програма "Фотографії"») може не підтримувати певні формати відеозаписів і фотографій. Користування деякими функціями програми «Фотографії» залежатиме від функцій вашої камери. Синхронізування фотографій із використанням програми «Фотографії» та сервісів Apple або сервісів третіх осіб може призвести до втрати даних. Графічні елементи слайд-шоу, музичне супроводження або теми оформлення, що включено до програми «Фотографії», надаються тільки для особистого некомерційного використання в слайд-шоу, які ви створюєте за допомогою програми «Фотографії». Ви не маєте права використовувати, отримувати чи розповсюджувати на платній основі або іншим чином надавати як окремі об’єкти будь-які фотографії, зображення, графічні файли, твори, аудіозаписи, відеозаписи чи інші такі матеріали (далі — «Цифрові матеріали»), що містяться в програмі «Фотографії» або надаються разом із нею, а також іншим чином використовувати Цифрові матеріали з метою, що не відповідає їхньому прямому призначенню як частини програми «Фотографії».

H. Функції кешування контенту.
1. Якщо компанія Apple і/або її афілійовані компанії роблять певне програмне забезпечення та/або контент доступним для кешування (наприклад, відповідний контент із Mac App Store) (далі — «Відповідний контент Apple»), певні функції Програмного забезпечення Apple (далі — «Функції кешування контенту») можуть автоматично завантажувати й локально кешувати такий Відповідний контент Apple на вашому комп’ютері Apple, на якому запущено Програмне забезпечення Apple (у контексті цього Розділу такий комп’ютер Apple називається «Комп’ютер Mac із можливістю кешування»). **Використовуючи Функції кешування контенту Програмного забезпечення Apple, ви погоджуєтеся, що Apple може завантажувати й кешувати такий Відповідний контент Apple на вашому Комп’ютері Mac із можливістю кешування.** Ви можете вимкнути Функції кешування контенту Програмного забезпечення Apple у будь-який момент у розділі Системних параметрів «Поширення» на Комп’ютері Mac із можливістю кешування.

2. Функції кешування контенту Програмного забезпечення Apple призначено для використання тільки на вашому Комп’ютері Mac із можливістю кешування, який вам належить або яким ви керуєте, і лише для цілей прискорення передавання такого Відповідного контенту Apple авторизованим кінцевим користувачам у вашому домі, компанії або організації. Ви розумієте, що таким користувачам може знадобитись окремо пройти автентифікацію в Apple перед отриманням Відповідного контенту Apple, а також що прискорене передавання Відповідного контенту Apple шляхом використання вашого Комп’ютера Mac із можливістю кешування не змінює умов, за якими ви або ваші кінцеві користувачі отримують такий Відповідний контент Apple.

3. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що будь-яке використання Відповідного контенту Apple підлягає дії відповідних ліцензійних умов, які регулюють тип Відповідного контенту Apple, що кешується. Ці умови можуть включати (але не обмежуються ними) Умови й положення Медійних сервісів Apple, Умови й положення iCloud, Угоду для інструкторів iTunes U, Ліцензійну угоду на програмне забезпечення iTunes U та/або відповідні ліцензійні умови, які супроводжували програмне забезпечення, що завантажується; а якщо завантаження супроводжувалось окремою ліцензійною угодою, то переважну силу має вона. Список Ліцензійних угод на програмне забезпечення Apple (SLA): https://www.apple.com/legal/sla/. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що використання Функцій кешування контенту й зберігання Відповідного контенту Apple на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування не передає вам жодних прав, за винятком прав, переданих вам згідно з відповідними ліцензійними умовами для Відповідного контенту Apple, а також не є дозволом, відмовою або іншим обмеженням будь-яких прав компанії Apple або будь-яких інших власників авторських прав для будь-якого Відповідного контенту Apple.

4. Ви не маєте права розміщувати ваш Комп'ютер Mac із можливістю кешування з увімкненими Функціями кешування контенту в мережі, яка не належить вам, якою ви не керуєте або яку ви не вповноважені використовувати для таких цілей, а також не маєте права надавати доступ до такого Відповідного контенту Apple кінцевим користувачам за межами вашого дому, компанії або організації. Ви погоджуєтеся використовувати Функції кешування контенту тільки для особистих, некомерційних цілей або для внутрішнього використання у вашій компанії чи організації, а також тільки для цілей, прямо описаних у цьому документі. Ви не маєте права надавати сервіси третім сторонам, які інтегрують або використовують сервіси чи інформацію, отримані за допомогою Функцій кешування контенту, або використовують Функції кешування контенту будь-яким способом.

5. Вмикаючи Функції кешування контенту Програмного забезпечення Apple, ви погоджуєтеся, що Apple може зберігати, відстежувати й захищати Відповідний контент Apple на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування, а також може збирати й використовувати для таких цілей технічні відомості про ваш Комп'ютер Mac із можливістю кешування та пов'язані мережі, зокрема ідентифікатори апаратного забезпечення та IP-адреси. Ви погоджуєтеся не вимикати, не порушувати, не зламувати й іншим чином не перешкоджати компанії Apple здійснювати перевірку, зберігання та автентифікацію, цифровий підпис, керування цифровими правами, а також виконувати інші заходи щодо безпеки, які використовуються в Програмному забезпеченні Apple, сервісах, Відповідному контенті Apple або іншому програмному забезпеченні чи технології Apple або за допомогою них, а також не надавати іншим користувачам можливість це зробити.

6. Apple зберігає за собою право перестати надавати Відповідний контент Apple для кешування на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування (наприклад, контент, який ви могли кешувати раніше, може бути недоступним для подальшого кешування), а також видалити будь-який кешований Відповідний контент Apple із ваших Комп'ютерів Mac із можливістю кешування в будь-який момент на власний розсуд. У такому разі Apple не понесе відповідальності перед вами. Ви розумієте, що таке кешування Відповідного контенту Apple може бути доступним не в усіх країнах або регіонах. Ви можете видалити кешований Відповідний контент Apple і вимкнути Функції кешування контенту в будь-який момент.

I. Підключення віддаленого робочого столу. Відповідно до умов і положень цієї Ліцензії під час віддаленого підключення з іншого комп'ютера або електронного пристрою (далі кожен іменується «Пристрій») до комп'ютера Apple, на якому інстальовано Програмне забезпечення Apple (у контексті цього Розділу такий комп'ютер Apple називається «Домашній Mac»), за допомогою функції «Спільний екран» або будь-яким іншим способом:

(i) одночасно лише один (1) Пристрій може встановити віддалене пряме або непряме підключення для керування графічним сеансом робочого столу Програмного забезпечення Apple, яке інстальовано на Домашньому Mac і відображається на його екрані;

(ii) кілька Пристроїв (у розумній кількості) можуть одночасно встановити віддалене підключення лише для того, щоб спільно спостерігати за тим самим графічним сеансом робочого столу Програмного забезпечення Apple, яке інстальовано на Домашньому Mac і відображається на його екрані, за умови, що вони жодним чином не керують Програмним забезпеченням Apple; але

(iii) одночасно лише один (1) Пристрій Apple може встановити віддалене пряме або непряме підключення для керування окремим графічним сеансом робочого столу Програмного забезпечення Apple, що

відрізняється від того, яке інстальовано на Домашньому Mac і відображається на його екрані, а таке підключення може бути встановлено тільки за допомогою функції «Спільний екран» у Програмному забезпеченні Apple.

Окрім випадків, явно передбачених у цьому Розділі 2I чи Розділі 3, або коли компанія Apple надала відповідну ліцензію, ви зобов'язуєтеся не використовувати Програмне забезпечення Apple або будь-яку його функцію в сервісному центрі, у режимі розподілу часу, у режимі спільного використання термінала або для інших схожих сервісів, незалежно від того, чи такі сервіси надаються в межах вашої організації або третім сторонам.

J. Інші обмеження щодо використання. Права, установлені цією Ліцензією, не дають вам дозволу на інсталювання, використання та запуск Програмного забезпечення Apple на будь-якому комп'ютері, що не є комп'ютером Apple, і ви погоджуєтеся не виконувати такі дії та не надавати такі можливості іншим особам. Ви погоджуєтеся не вилучати, не приховувати й не змінювати жодні повідомлення щодо прав власності (включно з повідомленнями про торговельні марки й авторські права), які може бути додано до Програмного забезпечення Apple або які можуть міститися в ньому. Окрім випадків, коли інше дозволено положеннями цієї Ліцензії або в інший спосіб ліцензовано компанією Apple: (i) лише один користувач одночасно може використовувати Програмне забезпечення Apple; (ii) ви не маєте права надавати мережевий доступ до Програмного забезпечення Apple для одночасного його використання на кількох комп'ютерах. Окрім випадків, явно передбачених у Розділі 3, ви не маєте права брати або здавати в оренду, передавати в тимчасове користування, продавати, розповсюджувати або субліцензувати Програмне забезпечення Apple.

K. Резервна копія. Ви можете створити одну копію Програмного забезпечення Apple (за винятком коду завантажувального диска й іншої мікропрограми Apple, убудованої або іншим чином включеної до апаратного забезпечення марки Apple) у формі, придатній для машинного зчитування, виключно в цілях резервного копіювання, за умови, що в цій резервній копії буде збережено всі повідомлення про авторські права й інші відомості про власника прав, що містяться в оригіналі. Код завантажувального диска й мікропрограма Apple надаються тільки для використання на апаратному забезпеченні Apple, і ви не маєте права копіювати, модифікувати або здійснювати подальше розповсюдження коду завантажувального диска або мікропрограми Apple чи їхніх частин.

L. Перенесення наявного програмного забезпечення. Якщо ви використовуєте програму «Асистент налаштування» або «Асистент міграції» для перенесення програмного забезпечення з одного комп'ютера Apple на інший, зауважте, що подальше використання оригінального програмного забезпечення може бути заборонено, після того як ви перенесли копію програмного забезпечення на інший комп'ютер, окрім випадків, коли ліцензійні копії такого програмного забезпечення інстальовано на обох комп'ютерах. Ознайомтеся з відповідними умовами й положеннями ліцензійних угод про програмне забезпечення. Програмне забезпечення та сервіси третіх осіб можуть бути несумісними із цим Програмним забезпеченням Apple; інсталювання цього Програмного забезпечення Apple може вплинути на доступність і можливість використання такого програмного забезпечення та сервісів третіх осіб.

M. Відкритий вихідний код. Доступ до деяких компонентів Програмного забезпечення Apple і відкритих програмних засобів третіх осіб, які є частиною Програмного забезпечення Apple (разом — «Компоненти з відкритим кодом»), надавався та може надаватися компанією Apple на вебсайті Apple, присвяченому програмам із відкритим кодом (https://www.opensource.apple.com/). Ви можете модифікувати або замінювати лише ці Компоненти з відкритим кодом за умови, що: (i) Програмне забезпечення Apple, створене в результаті модифікації, використовується замість немодифікованого Програмного забезпечення Apple на комп'ютерах Apple, якими ви володієте або керуєте, за умови, що на кожному такому комп'ютері Apple уже інстальовано відповідну ліцензійну копію Програмного забезпечення Apple; а також (ii) ви дотримуєтесь умов цієї Ліцензії та інших відповідних умов ліцензування, які регулюють використання Компонентів із відкритим кодом. Компанія Apple не зобов'язана надавати оновлення, технічне обслуговування, гарантійну, технічну чи іншу підтримку або сервіси для такого модифікованого Програмного забезпечення Apple. Ви повністю визнаєте й погоджуєтеся з тим, що якщо причиною відмови або пошкоджень апаратного забезпечення Apple стала модифікація Компонентів із відкритим кодом Програмного забезпечення Apple, на таку відмову або пошкодження не поширюються умови гарантії на апаратне забезпечення Apple.

N. Заборона на розкриття системного коду. Ви не маєте права копіювати (окрім випадків, чітко передбачених цією Ліцензією або Правилами використання, якщо вони застосовуються до вас), декомпілювати, здійснювати втручання в програмне забезпечення для його розшифрування, розпаковувати, намагатися розкрити початковий код чи навчальні дані, декодувати, вносити зміни або створювати похідні продукти на основі

Програмного забезпечення Apple чи будь-яких сервісів, що надаються Програмним забезпеченням Apple, або будь-якої їх частини (окрім випадків, коли будь-яке з наведених вище обмежень забороняється чинним законодавством або коли такі дії дозволені ліцензійними умовами, які регулюють використання Компонентів із відкритим кодом, які може бути включено до Програмного забезпечення Apple), а також ви погоджуєтесь із цими умовами й зобов'язуєтеся не допускати здійснення вказаних дій іншими особами. Крім того, ви погоджуєтеся не втручатись у роботу будь-яких звукових, візуальних або інших індикаторів Програмного забезпечення Apple чи обладнання Apple, а також не вимикати й не змінювати такі індикатори, які компанія Apple реалізувала для позначення того, що триває відеозйомка, працює мікрофон, ведеться запис екрана або здійснюється запис на камеру.

O. Дотримання законодавства. Ви погоджуєтеся використовувати Програмне забезпечення Apple і Сервіси (як визначено в Розділі 6 нижче) відповідно до всіх чинних законів і правил, включно з місцевими законами країни або регіону, де ви мешкаєте або завантажуєте чи використовуєте Програмне забезпечення Apple і Сервіси. Ви також погоджуєтеся не використовувати Програмне забезпечення Apple і Сервіси для створення штучного контенту (включно зі штучним контентом відвертого або сексуального характеру) у будь-який спосіб, заборонений чинним законодавством. Функції Програмного забезпечення Apple і Сервісів можуть бути доступні не всіма мовами й не в усіх регіонах. Крім того, деякі функції можуть відрізнятися залежно від регіону. На деякі функції або контент Програмного забезпечення Apple і Сервісів можуть розповсюджуватися додаткові умови або обмеження. Для роботи деяких функцій Програмного забезпечення Apple і Сервісів потрібне підключення до інтернету.

P. Програмне забезпечення третіх осіб. Для зручності користування компанія Apple надає доступ до певних сервісів або програмного забезпечення третіх осіб у складі пакета Програмного забезпечення Apple, а також може надавати такий доступ як удосконалення, оновлення або доповнення до Програмного забезпечення Apple. Якщо Програмне забезпечення Apple містить програмне забезпечення чи сервіси третіх осіб або надає до них доступ, компанія Apple не має жодних явних чи неявних зобов'язань щодо надання технічної або іншої підтримки для такого програмного забезпечення чи сервісів. Щоб отримати технічну підтримку й обслуговування для такого програмного забезпечення, сервісів і/або продуктів, звертайтеся безпосередньо до відповідного постачальника чи виробника програмного забезпечення або сервісу.

Q. Оновлення програмного забезпечення Apple. Програмне забезпечення Apple періодично перевіряє на ресурсах Apple наявність Змін програмного забезпечення Apple. Якщо зміна доступна, вона може автоматично завантажуватися та інсталюватися на комп'ютер і периферійні пристрої (якщо це можливо). **Використовуючи Програмне забезпечення Apple, ви погоджуєтеся, що Apple може завантажувати й інсталювати автоматичні Зміни програмного забезпечення Apple на ваш комп'ютер і периферійні пристрої.** Ви можете будь-коли вимкнути автоматичне інсталювання оновлень операційної системи та функцію «Фонові вдосконалення безпеки» в меню «Системні параметри». Додаткові відомості наведено в Посібнику користувача для вашого комп'ютера.

R. Системні символи. Відповідно до положень і умов цієї Ліцензії ви можете використовувати символи Genmoji та Memoji, що містяться в Програмному забезпеченні Apple або створені за допомогою нього (далі — «Системні символи»), (i) під час використання Програмного забезпечення Apple, а також (ii) для створення власного оригінального контенту та проєктів для особистого некомерційного використання. Жодне інше використання Системних символів не дозволяється цією Ліцензією, зокрема використання, відтворення, демонстрація, виконання, запис, публікація або перерозподіл будь-якого Системного символу з метою отримання прибутку чи без такої мети, для поширення серед громадськості або в комерційному контексті.

3. Оренда для Дозволених сервісів розробки.

A. Оренда. Ви можете повністю передавати правомірно ліцензовану версію Програмного забезпечення Apple в оренду або суборенду фізичній особі чи організації (далі — «Орендатор») з дотриманням усіх наведених далі умов, якщо інше не передбачено письмово, підписаним або виданим уповноваженим представником компанії Apple документом:

(i) орендоване Програмне забезпечення Apple має використовуватися лише для надання Дозволених сервісів розробки, і кожен Орендар має ознайомитися з умовами цієї Ліцензії та погодитися їх дотримуватися;

(ii) кожен термін оренди має складати щонайменше двадцять чотири (24) години поспіль;

(iii) протягом терміну оренди Кінцевий користувач-орендар має здійснювати одноосібне й виключне використання та контроль Програмного забезпечення Apple і апаратного забезпечення Apple, на якому його інстальовано, за винятком того, що ви як сторона, що здає Програмне забезпечення Apple в оренду (далі — «Орендодавець»), можете забезпечувати адміністративну підтримку Програмного забезпечення Apple; а також

(iv) перед використанням Програмного забезпечення Apple Кінцевий користувач-орендар має ознайомитися та погодитися з умовами цієї Ліцензії та умовами, застосовними до будь-якого програмного забезпечення, попередньо включеного в Програмне забезпечення Apple, зокрема програмного забезпечення для розробки Xcode компанії Apple і будь-якого іншого програмного забезпечення компанії Apple або третіх осіб.

Для цілей цього Розділу 3: (A) «Кінцевий користувач-орендар» — це Орендар, який є фактичним кінцевим користувачем орендованого Програмного забезпечення Apple лише для реалізації Дозволених сервісів розробки; (B) «Дозволені сервіси розробки» — це сервіси з безперервної інтеграції, що передбачають розробку програмного забезпечення, створення програмного забезпечення з вихідного коду, автоматизоване тестування під час розробки програмного забезпечення, а також використання необхідних інструментів розробки для підтримки такої діяльності. Кожен Орендодавець повинен заздалегідь сповістити Apple, перш ніж здавати в оренду або суборенду Програмне забезпечення Apple відповідно до цього Розділу 3, звернувшись до Відділу з питань зв'язків із розробниками Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Суборенда. Орендар також може здавати Програмне забезпечення Apple у суборенду відповідно до цього Розділу 3 в разі дотримання таким Орендарем усіх умов цього Розділу 3. Орендар, який здає Програмне забезпечення Apple у суборенду (і який також вважається Орендодавцем відповідно до цього Розділу 3), має повністю поступитися виключним правом на використання та контроль Програмного забезпечення Apple і апаратного забезпечення Apple, на якому його інстальовано, своєму Орендарю на термін оренди.

C. Забезпечення примусового виконання. Як Орендодавець ви відповідальні за: (i) забезпечення дотримання кожним Орендарем вимог цього Розділу 3; (ii) забезпечення надання кожним Орендарем згоди щодо всіх застосовних умов ліцензії; а також (iii) надання допомоги компанії Apple у забезпеченні дотримання цих умов. У разі порушення Орендарем умов цієї Ліцензії чи інших застосовних ліцензій Apple його права на використання Програмного забезпечення Apple автоматично припиняються, і ви погоджуєтеся негайно припинити використання таким Орендарем Програмного забезпечення Apple після виявлення вами відповідного порушення або після письмового повідомлення компанії Apple про таке порушення.

D. Віртуалізація. Для кожної копії Програмного забезпечення Apple, що підлягає оренді відповідно до цього Розділу 3, Орендодавець або Орендар (але не обидва одночасно) може встановлювати, використовувати й запускати додаткові копії чи екземпляри Програмного забезпечення Apple у середовищах віртуальних операційних систем відповідно до Розділу 2B(iii), якщо Орендодавець може віртуалізувати тільки один екземпляр або копію Програмного забезпечення Apple як засіб ініціалізації з метою надання Орендарю доступу до Програмного забезпечення Apple і можливості його використання відповідно до цього Розділу 3.

E. Конфігурація системи. Якщо ви є Орендарем, ви визнаєте, що Програмне забезпечення Apple може бути попередньо налаштовано Орендодавцем, який надає вам Програмне забезпечення Apple, включно з вибором налаштувань функцій «Аналітика», «Служби локації», а також інших функцій, пов'язаних із безпекою, приватністю та збором даних. Ви підтверджуєте й погоджуєтеся з тим, що компанія Apple не несе відповідальності за здійснену Орендодавцем конфігурацію Програмного забезпечення Apple.

4. Передавання прав.

A. Якщо на апаратному забезпечені Apple, яке ви отримали, уже інстальовано Програмне забезпечення Apple або якщо ви отримали ліцензію на Програмне забезпечення в Mac App Store або за допомогою оновлення програмного забезпечення, ви можете виконати одноразову остаточну передачу всіх своїх ліцензійних прав на Програмне забезпечення Apple (у початковому вигляді, у якому його надає компанія Apple) третій особі, за умови, що: (i) Програмне забезпечення Apple передається разом із вашим апаратним забезпеченням Apple; (ii) така передача прав передбачає надання всього Програмного забезпечення Apple, зокрема всіх його складових частин, і цієї Ліцензії; (iii) у вас не залишатиметься жодних повних або часткових копій Програмного забезпечення Apple, зокрема тих, що зберігаються на комп'ютері або на іншому запам'ятовувальному пристрої; (iv) особа, яка отримує Програмне забезпечення Apple, ознайомиться з умовами цієї Ліцензії та погодиться їх дотримуватися. Для цілей цієї Ліцензії, якщо компанія Apple надає оновлення Програмного забезпечення Apple

(наприклад, оновлення версії 10.14 до версії 10.14.1), це оновлення вважається частиною Програмного забезпечення Apple і не може передаватись окремо від початкової версії Програмного забезпечення Apple.

B. Забороняється передавати Програмне забезпечення Apple, яке було модифіковано або компоненти якого було замінено, як зазначено вище в Розділі 2M. Усі компоненти Програмного забезпечення Apple постачаються як частина пакета й не можуть відокремлюватися від цього пакета та розповсюджуватися як окремі програми. Зверніть увагу, що Програмне забезпечення Apple, яке постачається в комплекті з певним апаратним забезпеченням Apple, може бути несумісним з іншими моделями апаратного забезпечення Apple.

C. Будь-яка копія Програмного забезпечення Apple, яку може постачати компанія Apple для реклами, оцінювання, діагностики або відновлення, може використовуватися тільки для таких цілей і не може бути об'єктом продажу або передавання прав.

D. Apple може передати цю Ліцензію або права чи зобов'язання за нею (повністю або частково) будь-якій афілійованій особі або дочірньому підприємству Apple у будь-який час без попереднього повідомлення.

5. Згода на використання даних. Для належної роботи певним функціям, як-от «Аналітика», «Служби локації», Siri, «Диктування» та Spotlight, може знадобитись інформація з вашого комп'ютера. Якщо ввімкнути ці функції або скористатися ними, вам буде надано опис того, які відомості надсилаються компанії Apple і як вони можуть використовуватися. Докладнішу інформацію наведено на сторінці https://www.apple.com/privacy/. Ваша інформація завжди оброблятиметься відповідно до Політики конфіденційності Apple, наведеної на сторінці https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Програмне забезпечення Apple, Сервіси й Матеріали третіх осіб.
A. Загальні положення. Програмне забезпечення Apple може надавати доступ до iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Карт, News та інших сервісів і вебсайтів, які надають Apple і треті особи (далі разом і окремо — «Сервіси»). Щоб використовувати ці Сервіси, потрібен доступ до інтернету. Для використання деяких із них може знадобитись обліковий запис Apple, а також прийняти додаткові умови та сплатити додаткові кошти за користування. Використовуючи це програмне забезпечення з обліковим записом Apple або іншими Сервісами Apple, ви погоджуєтеся з відповідними умовами й положеннями, наприклад з останньою версією Умов і положень Медійних сервісів Apple, у країні чи регіоні, де ви здійснюєте доступ до таких Сервісів. Відповідні умови й положення наведено на сторінці https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ukr/terms.html.

B. Якщо ви зареєструвалися в iCloud, до певних функцій iCloud, наприклад iCloud Drive, «Спільні альбоми» та «Локатор», можна отримати доступ безпосередньо з Програмного забезпечення Apple. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що використання вами iCloud і цих функцій регулюється останньою версією умов і положень iCloud, яка доступна на сторінці https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/uk/terms.html.

C. Контент програми News. Ви маєте право використовувати контент, доступ до якого здійснюється через програму News, тільки в особистих некомерційних цілях; його використання не надає вам жодних прав власності на цей контент; ви також не маєте права використовувати такий контент у жодних комерційних чи рекламних цілях без винятків.

D. Карти. Карти й функції Програмного забезпечення Apple (далі — «Карти»), зокрема покриття даних карт, можуть відрізнятися залежно від регіону. Якщо ввімкнути Карти або скористатися ними, вам буде надано опис того, які відомості надсилаються компанії Apple і як вони можуть використовуватися. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що використання вами Карт регулюється останньою версією умов і положень сервісу «Карти», яка доступна на бічній панелі програми «Карти».

E. Штучний інтелект. За допомогою Пристроїв, Програмного забезпечення Apple і Сервісів вам може надаватися доступ до функцій штучного інтелекту (далі разом — «Штучний інтелект»). Штучний інтелект може припускатися помилок. Іноді джерела, які використовує Штучний інтелект, можуть виявитися недостовірними, неактуальними або неточними, а іноді Штучний інтелект може надавати неправильну інформацію. Готуючи відповідь на запитання, Штучний інтелект може використовувати інформацію, знайдену в інтернеті. Результати можуть здаватися переконливими, але водночас бути неповними, неточними або недоречними. Завжди використовуйте здоровий глузд і перевіряйте інформацію, отриману від Штучного інтелекту, перш ніж ухвалювати рішення чи вживати заходів. Ви погоджуєтеся з тим, що відповідальність за оцінювання повноти, точності й доречності будь-яких результатів для ваших потреб, зокрема необхідність перевірки людиною,

лежить на вас. Штучний інтелект не спроєктовано та не призначено для надання професійних консультацій чи ухвалення рішень, пов'язаних зі здоров'ям, фінансами, правовими аспектами, комерційною діяльністю або іншими видами діяльності з високим рівнем ризику, без перевірки людиною, і ви не повинні використовувати отримані результати з такою метою. Будь-які відомості на ці теми надаються лише з інформаційною метою та не заміняють консультацію кваліфікованого фахівця. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що саме ви, а не компанія Apple, несете відповідальність за використання Штучного інтелекту, за вашу реакцію на його результати та за будь-які дії, яких ви вживаєте щодо результатів, згенерованих Штучним інтелектом на основі ваших запитів. Вам заборонено отримувати доступ до Штучного інтелекту, використовувати його чи надсилати йому запити, а також дозволяти іншим особам отримувати до нього доступ, використовувати його або надсилати йому запити будь-яким способом, що має на меті: (i) експлуатацію дітей, заподіяння їм шкоди або створення загрози заподіяння шкоди, зокрема створення, поширення чи рекламування матеріалів, які містять елементи сексуального насильства над дітьми; (ii) заохочення насильства або сприяння йому з будь-якої причини; (iii) заохочення незаконного чи необережного використання зброї або небезпечних предметів; (iv) сприяння будь-якій формі самогубства чи самоушкодження, заохочення до них або їх романтизацію; (v) обман чи введення в оману інших осіб, зокрема через дії, пов'язані з плагіатом, академічною недоброчесністю, шахрайством, махінаціями, фішингом, зловмисним програмним забезпеченням і поширенням недостовірної або неправдивої інформації; (vi) класифікацію осіб на основі біометричних даних для визначення приватних характеристик; (vii) оцінювання чи класифікацію осіб на основі соціальної поведінки або особистих рис у спосіб, що призводить до утисків чи несправедливого ставлення — як у непов'язаному контексті, так і в невиправданий або невідповідний спосіб; (viii) оцінку ризику вчинення особою кримінального злочину чи інституційне використання правоохоронними органами або органами кримінального судочинства; (ix) спроби зловживання мережами, системами чи сервісами інших осіб (зокрема, компанії Apple), піддання їх ризику, порушення їх роботи або отримання несанкціонованого доступу до них; (x) обхід будь-яких політик безпеки, захисних механізмів чи обмежень у Програмному забезпеченні Apple або Сервісах; (xi) вилучення водяних знаків чи інших елементів контенту, призначених для ідентифікації прав інтелектуальної власності або позначення контенту як створеного за допомогою ШІ; (xii) використання результатів, отриманих за допомогою засобів і функцій Штучного інтелекту, для навчання, налаштування чи вдосконалення іншої моделі штучного інтелекту. Ви зберігаєте всі права, правові титули й майнові права, зокрема будь-які права інтелектуальної власності, щодо своїх запитів, надісланих у систему Штучного інтелекту. З урахуванням уже наявних прав компанії Apple або третіх осіб Apple не претендує на право власності на будь-які результати, які ви отримаєте від Штучного інтелекту. Вам необхідно самостійно визначити свої права, зокрема права інтелектуальної власності, щодо результатів і можливості їх використання з урахуванням сценаріїв застосування та законодавства відповідних юрисдикцій. Результати, надані вам Штучним інтелектом, можуть не бути унікальними. Інші люди можуть надсилати запити, подібні до ваших, і у відповідь отримувати такі самі, схожі чи інші результати.

F. Ви усвідомлюєте, що в процесі використання будь-якого Програмного забезпечення Apple і Сервісів можете натрапити на матеріали, які вважаються образливими, непристойними або неприйнятними, вміст яких може або не може бути розцінено як нецензурну лексику, і що будь-який пошук, результати роботи Штучного інтелекту або введення певної URL-адреси можуть призвести до автоматичного й ненавмисного генерування посилань на матеріали неприйнятного змісту, і все це не відображає погляди компанії Apple. Ви погоджуєтеся, що використовуватимете Програмне забезпечення Apple і Сервіси на власний ризик і що компанія Apple, її афілійовані особи, агенти, партнери або ліцензіари не нестимуть перед вами відповідальності за матеріали, які може бути розцінено як образливі, непристойні або неприйнятні.

G. Певне Програмне забезпечення Apple і Сервіси можуть показувати, містити або робити доступним контент, дані, інформацію, програмні продукти чи матеріали третіх осіб (далі — «Матеріали третіх осіб») або надавати посилання на певні вебсайти третіх осіб. Використовуючи Програмне забезпечення Apple і Сервіси, ви визнаєте й погоджуєтеся з тим, що компанія Apple не бере на себе зобов'язань щодо вивчення або оцінювання змісту, точності, повноти, актуальності, правомірності, дотримання авторських прав, законності, пристойності, якості чи будь-яких інших аспектів таких Матеріалів третіх осіб або вебсайтів. Компанія Apple, її працівники, афілійовані особи й дочірні підприємства не надають гарантій і рекомендацій, не беруть на себе зобов'язань і не несуть перед вами чи іншою особою відповідальності щодо будь-яких Сервісів, Матеріалів третіх осіб і вебсайтів, а також усіх інших матеріалів, продуктів і сервісів третіх осіб. Матеріали третіх осіб і посилання на інші вебсайти надаються лише для вашої зручності.

H. Ані компанія Apple, ані її постачальники контенту не гарантують доступності, точності, повноти, надійності або актуальності інформації про цінні папери, даних про місцезнаходження, відомостей про здоров'я або будь-якої іншої інформації, представленої за допомогою Програмного забезпечення Apple і Сервісів. Фінансова

інформація, яка відображається під час використання будь-якого Програмного забезпечення Apple і Сервісів, надається лише для ознайомлення, і її не потрібно розцінювати як рекомендацію з інвестування. Перед здійсненням будь-яких угод із цінними паперами на основі інформації, отриманої за допомогою Програмного забезпечення Apple і Сервісів, ви повинні проконсультуватися з фахівцем у галузі фінансів або цінних паперів, який уповноважений давати фінансові рекомендації або рекомендації щодо цінних паперів у країні чи регіоні вашого перебування. Дані про місцезнаходження, що надаються через Програмне забезпечення Apple і Сервіси, зокрема Карти Apple, призначено лише для приблизного визначення місцезнаходження і/або планування, а не для ситуацій, коли існує потреба в точних даних про місцезнаходження або коли помилкова, неточна, несвоєчасна чи неповна інформація про місцезнаходження може призвести до летальних наслідків, травм, шкоди майну або довкіллю. Ви погоджуєтеся з тим, що результати, отримані від сервісу «Карти», можуть відрізнятися залежно від вибраної дороги або рельєфу місцевості через фактори, що впливають на точність даних сервісу «Карти», зокрема погодних умов, стану доріг і дорожнього руху або геополітичних подій. Задля вашої безпеки завжди звертайте увагу на встановлені дорожні знаки й поточний стан дороги. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та рекомендацій щодо безпечного керування автомобілем, а також пам'ятайте, що у велосипедних і пішохідних маршрутах можуть не вказуватися намічені доріжки.

I. Передаючи будь-який контент за допомогою Програмного забезпечення Apple і Сервісів, ви визнаєте, що володієте всіма правами або вповноважені чи маєте будь-який інший законний дозвіл передавати такий контент і що він не порушує жодних умов використання, які поширюються на Програмне забезпечення Apple і Сервіси. Ви погоджуєтеся, що Програмне забезпечення Apple і Сервіси містять інформацію та матеріали, які належать компанії Apple, власникам сайтів або їхнім ліцензіарам, і їх захищено законами про права інтелектуальної власності й іншими законами, зокрема законом про авторське право. Ви погоджуєтеся не використовувати такий контент, інформацію та матеріали в будь-який спосіб, окрім як у межах дозволеного використання Програмного забезпечення Apple і Сервісів, або в спосіб, що не відповідає умовам цієї Ліцензії чи порушує будь-які права на інтелектуальну власність третіх осіб або компанії Apple. Забороняється в будь-якій формі та в будь-який спосіб відтворювати будь-яку частину Програмного забезпечення Apple і Сервісів. Ви погоджуєтеся не змінювати, не передавати в оренду чи лізинг, не продавати й не розповсюджувати Програмне забезпечення Apple і Сервіси, а також не створювати похідні продукти на їх основі. Крім того, ви не маєте права використовувати Програмне забезпечення Apple і Сервіси в будь-який недозволений спосіб, зокрема для передавання будь-яких комп'ютерних вірусів, хробаків, троянів або іншого шкідливого програмного забезпечення, а також у спосіб, що призводить до зниження пропускної здатності мережі або її перевантаження. Ви також погоджуєтеся не використовувати Програмне забезпечення Apple і Сервіси в будь-який спосіб, що передбачає розсилання спаму, обман, домагання, образи, переслідування, погрози, наклеп, вчинення (або спробу вчинення) шахрайства (зокрема, шляхом надсилання повідомлення, яке намагається обдурити когось і призвести до збитків або шкоди) або іншим чином порушує права будь-якої іншої сторони. Крім того, ви погоджуєтеся, що Apple не несе відповідальності за таке використання, а також за будь-які повідомлення, зокрема незаконні, що містять домагання, погрози, наклеп, образи та порушення прав, які ви можете отримати в результаті використання будь-якого Програмного забезпечення Apple і Сервісів.

J. Певне Програмне забезпечення Apple і Сервіси та Матеріали третіх осіб можуть бути доступні не всіма мовами та не в усіх країнах і регіонах. Компанія Apple не надає жодних запевнень, що таке Програмне забезпечення Apple і Сервіси та Матеріали третіх осіб є доречними або доступними для використання в будь-якому конкретному регіоні. Якщо ви вирішили отримати доступ до такого Програмного забезпечення Apple і Сервісів або Матеріалів третіх осіб чи використовувати їх, ви дієте на власний розсуд і несете відповідальність за дотримання будь-яких норм чинного законодавства, зокрема норм місцевого законодавства, законів щодо забезпечення приватності й збору даних. Компанія Apple і її ліцензіари зберігають за собою право в будь-який час без надання відповідного повідомлення змінювати, призупиняти, вилучати будь-яке Програмне забезпечення Apple і Сервіси або блокувати доступ до них. Компанія Apple у жодному разі не нестиме відповідальності за вилучення такого Програмного забезпечення Apple і Сервісів або блокування доступу. Компанія Apple може будь-коли та без надання відповідного повідомлення встановити обмеження на користування певним Програмним забезпеченням Apple і Сервісами або надання доступу до них, і вона не нестиме за це відповідальності.

7. Припинення дії. Ця Ліцензія діє до моменту її припинення. У разі недотримання вами будь-якої умови цієї Ліцензії вас буде автоматично чи в інший спосіб позбавлено прав за цією Ліцензією без надання компанією Apple відповідного повідомлення. Після припинення дії цієї Ліцензії ви зобов'язані повністю припинити користуватися Програмним забезпеченням Apple і знищити всі часткові й повні копії Програмного забезпечення Apple. У такому разі розділи 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 і 13 цієї Ліцензії залишаються чинними після припинення її дії.

8. Відмова від гарантій.
A. Якщо ви є споживачем (особа, яка використовує Програмне забезпечення Apple поза межами бізнесу, комерційної або професійної діяльності), у своїй країні проживання ви можете мати законні права, які забороняють застосовувати до вас наведені нижче обмеження. Щоб дізнатися більше про свої права, зверніться до місцевої організації, яка надає консультації споживачам, і ознайомтеся з додатковими умовами з урахуванням юрисдикції.

B. ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ Й ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE І БУДЬ-ЯКІ СЕРВІСИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ НИМ АБО ЗА ДОПОМОГОЮ НЬОГО, НА ВЛАСНИЙ РИЗИК І ЩО ВИ ПРИЙМАЄТЕ ВСІ РИЗИКИ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ, ТОЧНОСТІ Й РЕЗУЛЬТАТУ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

C. У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОБСЯЗІ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE І СЕРВІСИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» ТА «ЗА НАЯВНОСТІ», З УСІМА ДЕФЕКТАМИ ТА БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, А КОМПАНІЯ APPLE І ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (ЯКІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РОЗДІЛІВ 8 І 9 ДАЛІ НАЗИВАТИМУТЬСЯ «КОМПАНІЯ APPLE») ЦИМ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ АБО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE І СЕРВІСІВ, ЗОКРЕМА ПЕРЕДБАЧЕНИХ ГАРАНТІЙ І/АБО УМОВ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОНКРЕТНИХ ЦІЛЯХ, ТОЧНОСТІ, СПОКІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ.

D. КОМПАНІЯ APPLE НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ОБСТАВИН, ЯКІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ВАШІЙ РОБОТІ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE І СЕРВІСАМИ, ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ВАШИМ ВИМОГАМ ФУНКЦІЙ І СЕРВІСІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE АБО ПРАЦЮЮТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ НЬОГО, ЩОДО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ТА БЕЗПОМИЛКОВОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE І СЕРВІСІВ, ЩОДО ДОСТУПНОСТІ БУДЬ-ЯКИХ СЕРВІСІВ, ЩОДО УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE АБО СЕРВІСІВ, А ТАКОЖ ЩОДО СУМІСНОСТІ Й РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE АБО СЕРВІСІВ ІЗ БУДЬ-ЯКИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ПРОГРАМАМИ АБО СЕРВІСАМИ ТРЕТІХ ОСІБ. ІНСТАЛЮВАННЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ДОСТУПНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМ АБО СЕРВІСІВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ПРОДУКТІВ І СЕРВІСІВ КОМПАНІЇ APPLE.

E. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE І СЕРВІСИ НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ТА НЕ ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИТУАЦІЯХ ЧИ В СЕРЕДОВИЩАХ, КОЛИ ПЕРЕБОЇ В РОБОТІ, ЗАТРИМКИ, ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ В КОНТЕНТІ, ДАНИХ ЧИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE АБО СЕРВІСАМИ, МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ, ТРАВМ, ВАЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ЧИ ЗНАЧНОЇ ШКОДИ ДОВКІЛЛЮ, ЗОКРЕМА ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ЯДЕРНИМИ УСТАНОВКАМИ, ДЛЯ НАВІГАЦІЇ АБО ЗВ'ЯЗКУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН, КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ, ШТУЧНОГО ПІДТРИМАННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧИ ОЗБРОЄНЬ.

F. ЖОДНА УСНА АБО ПИСЬМОВА ІНФОРМАЦІЯ ЧИ РЕКОМЕНДАЦІЯ, НАДАНА КОМПАНІЄЮ APPLE АБО ЇЇ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ, НЕ МОЖЕ ВВАЖАТИСЯ ГАРАНТІЙНИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ. ЯКЩО В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АБО СЕРВІСАХ APPLE ВИЯВЛЕНО БУДЬ-ЯКІ НЕДОЛІКИ, ЇХ УСУНЕННЯ ЧИ ВСЕ НЕОБХІДНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВАШИМ КОШТОМ. У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ ІСНУЄ ЗАБОРОНА НА ВІДМОВУ ВІД ПЕРЕДБАЧЕНИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АБО ОБМЕЖЕНЬ НА ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ, ТОМУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНА ВІДМОВА ТА ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ ДО ВАС НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ.

9. Обмеження відповідальності. ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЦІЄЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ, У МЕЖАХ, НЕ ЗАБОРОНЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, КОМПАНІЯ APPLE, ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ, АГЕНТИ АБО КЕРІВНИКИ В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ТРАВМУВАННЯ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ, ОСОБЛИВІ, НЕПРЯМІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО ВИДУ, ЗОКРЕМА ЗА УПУЩЕНУ ВИГОДУ, ПОШКОДЖЕННЯ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, НЕСПРАВНІСТЬ ПІД ЧАС ПЕРЕДАВАННЯ ЧИ ОТРИМАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ (ЗОКРЕМА, ІНСТРУКЦІЙ, ПРИЗНАЧЕНЬ АБО МАТЕРІАЛІВ КУРСІВ), ПЕРЕРВИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ АБО ШКОДУ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ АБО ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE ЧИ СЕРВІСІВ АБО БУДЬ-ЯКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ЧИ СЕРВІСІВ ТРЕТІХ ОСІБ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРОГРАМНИМ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE АБО СЕРВІСАМИ, І НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИН ЇХ ВИНИКНЕННЯ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕОРІЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (З ДОГОВОРУ, З ДЕЛІКТУ АБО НА ІНШИХ ПІДСТАВАХ), І НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЇ APPLE БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ ІСНУЄ ЗАБОРОНА НА ВИКЛЮЧЕННЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ АБО ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ТОЖ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ ДО ВАС НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ. У жодному разі загальний обсяг відповідальності компанії Apple перед вами за всі збитки (окрім випадків, коли нормами чинного законодавства може передбачатися відповідальність за нанесення травм фізичній особі) не перевищує 250 (двісті п'ятдесят) доларів США. Зазначені вище обмеження застосовуватимуться, навіть коли використання вищевказаного засобу правового захисту не відповідає його меті.

10. Експортний контроль. Ви не маєте права використовувати або іншим чином експортувати чи реекспортувати Програмне забезпечення Apple, окрім випадків, коли це дозволено законодавством США і юрисдикцій, у яких придбано Програмне забезпечення Apple. Зокрема, Програмне забезпечення Apple заборонено експортувати або реекспортувати (a) до будь-якої країни, стосовно якої діє введене США ембарго; або (b) особам зі Списку осіб особливих категорій, який публікує Департамент фінансів США, особам зі Списку небажаних фізичних і юридичних осіб, який публікує Департамент торгівлі США, і особам з інших санкційних списків. Використовуючи Програмне забезпечення Apple, ви заявляєте й гарантуєте, що не перебуваєте в жодній із таких країн і не входите до жодного із зазначених списків. Ви також погоджуєтеся, що не використовуватимете Програмне забезпечення Apple для цілей, заборонених законодавством США, зокрема для розробки, проєктування, виготовлення або виробництва ракет, ядерної, хімічної чи біологічної зброї.

11. Кінцеві користувачі, що є урядовими установами, і організації, на яких поширюється дія HIPAA, а також ділові партнери

A. Кінцеві користувачі, що є урядовими установами. Програмне забезпечення Apple і супутня документація є «Комерційними продуктами» згідно з визначенням цього терміну в § 2.101 глави 48 Кодексу федеральних нормативних актів (C.F.R.), що складаються з «Комерційного комп'ютерного програмного забезпечення» та «Документації до комерційного комп'ютерного програмного забезпечення» згідно з визначенням цих термінів у § 12.212 глави 48 C.F.R. або в § 227.7202 глави 48 C.F.R (залежно від ситуації). Як зазначено в § 12.212 глави 48 C.F.R. або в § 227.7202-1–227.7202-4 глави 48 C.F.R. (залежно від ситуації), Комерційне комп'ютерне програмне забезпечення та Документація до комерційного комп'ютерного програмного забезпечення надаються за ліцензією кінцевому користувачу — Уряду США (a) лише як Комерційні продукти та (b) лише з тими правами, які надаються всім іншим кінцевим користувачам відповідно до цих умов і положень. Права на неопубліковані матеріали зберігаються згідно із законами США щодо авторських прав.

B. Організації, на які поширюється дія HIPAA, і ділові партнери. Якщо ви є організацією, на яку поширюється дія HIPAA, або діловим партнером, ви не маєте права використовувати Програмне забезпечення Apple, Сервіси Apple або будь-який їхній компонент чи функцію для створення, отримання, зберігання або передавання будь-якої конфіденційної інформації про стан здоров'я, що дає змогу ідентифікувати особу, включно із захищеною інформацією про стан здоров'я, або використовувати Програмне забезпечення Apple і Сервіси в будь-який спосіб, який би зробив компанію Apple (або будь-яку Дочірню компанію Apple) вашим діловим партнером або діловим партнером будь-якої третьої сторони. Терміни, що використовуються в цьому розділі, мають те саме значення, що й у § 160.103 глави 45 C.F.R.

12. Право, що регулює Ліцензію. Подільність. Положення цієї Ліцензії регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства штату Каліфорнія без урахування норм колізійного права. До цієї Ліцензії не застосовується Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, дію якої прямо виключено. Якщо ви споживач, що перебуває у Великій Британії, ця Ліцензія регулюється законами юрисдикції місця вашого проживання. Якщо з будь-якої причини суд компетентної юрисдикції визнає недійсним певне положення або його частину, решта положень цієї Ліцензії залишаться чинними й дійсними в повному обсязі.

13. Цілісність угоди. Основна мова угоди. Ця Ліцензія є повною угодою між вами й компанією Apple щодо використання Програмного забезпечення Apple, і вона замінює собою всі попередні або тимчасові домовленості щодо предмету цієї Ліцензії. Будь-які зміни й доповнення до цієї Ліцензії вважатимуться дійсними, лише якщо їх буде оформлено письмово й завірено підписом представника Apple. Будь-який переклад цієї Ліцензії здійснюється для задоволення місцевих вимог, і в разі розбіжностей між англійською і перекладеною версією переважну силу має англійська версія цієї Ліцензії (наскільки це дозволяється законодавством вашої юрисдикції).

14. Визнання прав третіх осіб.
A. У деяких частинах Програмного забезпечення Apple може використовуватись або міститися програмне забезпечення третіх осіб або інші матеріали, захищені авторським правом. Визнання прав третіх осіб, умови ліцензування та відмова від надання гарантій стосовно таких матеріалів містяться в електронній документації до Програмного забезпечення Apple, а використання вами таких матеріалів регулюється їхніми відповідними умовами. Використання Безпечного перегляду Google регулюється Загальними положеннями та умовами Google (https://policies.google.com/terms?hl=uk) і Політикою конфіденційності Google (https://policies.google.com/privacy?hl=uk).

B. Деякі бібліотеки програмного забезпечення та інше програмне забезпечення третіх осіб, включені в Програмне забезпечення Apple, надаються безкоштовно і, залежно від ситуації, ліцензуються на умовах ліцензії GNU General Public License (GPL) або GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Ви можете отримати повну копію вихідного коду, придатну для машинного зчитування, для такого безкоштовного програмного забезпечення відповідно до умов GPL або LGPL безкоштовно, за винятком вартості носія, доставки й оформлення. Для цього треба надіслати письмовий запит у компанію Apple за адресою opensource@apple.com. Програмне забезпечення GPL або LGPL розповсюджується для його використання з користю, але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, зокрема без неявної гарантії ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ або ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОНКРЕТНИХ ЦІЛЯХ. Копії ліцензій GPL і LGPL включено до комплекту Програмного забезпечення Apple.

C. Використання MPEG-4. Ліцензія на цей продукт надається в складі пакета ліцензій для кодування MPEG-4 Systems Patent Portfolio License згідно зі стандартом MPEG-4 Systems Standard, окрім випадків, коли для кодування необхідні додаткова ліцензія та ліцензійний платіж у зв'язку з (i) даними, які зберігаються або які скопійовано на фізичний носій, за які здійснюється оплата на основі кількості найменувань; і/або (ii) даними, за які здійснюється оплата на основі кількості найменувань і які надаються кінцевому споживачу для постійного зберігання та/або використання. Таку додаткову ліцензію можна отримати в компанії MPEG LA, LLC. Докладнішу інформацію наведено на сторінці https://www.mpegla.com.

Цей продукт надається відповідно до пакета ліцензій MPEG-4 Visual Patent Portfolio License для особистого й некомерційного використання користувачем із метою (i) кодування відеофайлів відповідно до стандартів MPEG-4 Visual Standard (далі — «Відео MPEG-4») і (ii) декодування відеофайлів у форматі MPEG-4, закодованих користувачем для особистого й некомерційного використання та/або отриманих від постачальника відеопродукції, що має ліцензію MPEG LA на постачання відео у форматі MPEG-4. Ліцензія не надається та не розповсюджується на використання з іншою метою. Додаткові відомості, зокрема про рекламу, внутрішнє та комерційне використання і ліцензування, можна отримати в компанії MPEG LA, LLC. Див. https://www.mpegla.com.

D. Примітка щодо H.264/AVC. Програмне забезпечення Apple містить функції кодування та/або декодування формату AVC. Комерційне використання декодера H.264/AVC вимагає додаткового ліцензування. Водночас застосовується зазначене далі положення. ЛІЦЕНЗІЯ НА ФУНКЦІЇ AVC В ЦЬОМУ ПРОДУКТІ НАДАЄТЬСЯ ЛИШЕ ДЛЯ ОСОБИСТОГО Й НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ (i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ AVC (ДАЛІ — «ВІДЕО AVC»); (ii) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ ОСОБИСТОГО Й НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ, І/АБО ВІДЕО AVC, НАДАНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ВІДЕОПРОДУКЦІЇ, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО AVC. ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA L.L.C. ДИВ. HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Примітка щодо AMR. Ліцензія на функції адаптивного кодування та декодування зі змінною швидкістю (далі — «AMR») у цьому продукті не надається для здійснення стільникових голосових викликів або використання в будь-яких продуктах телефонії, створених за допомогою архітектури QuickTime для платформи Windows. Ліцензія на функції кодування і декодування AMR у цьому продукті також не надається для використання в інфраструктурі стільникового зв'язку, що включає: базові станції, контролери базових станцій і контролери радіомереж, комутаційні центри, а також шлюзи, що ведуть до комутованої мережі загального користування та від неї.

F. Примітка щодо FAA. Мережевий програмний пакет «Авіаційний ситуаційний дисплей» та Інформаційні дані про стан Національної системи організації повітряного простору США (далі — «Дані польотів»), які відображаються за допомогою Програмного забезпечення Apple, створюються Федеральним авіаційним агентством США (FAA). Ви зобов'язуєтеся не передавати Дані польотів без отримання попереднього

письмового дозволу від Федерального авіаційного агентства США. Федеральне авіаційне агентство США й компанія Apple відмовляються від надання явних або неявних гарантій (зокрема, неявних гарантій придатності для продажу й придатності для використання в конкретних цілях) щодо використання Даних польотів і їх точності. Ви погоджуєтеся з тим, що Федеральне авіаційне агентство США й компанія Apple не несуть спільну чи індивідуальну відповідальність за будь-яку заподіяну шкоду, збитки, вимоги, відповідальність, витрати, штрафні санкції чи будь-які непрямі, реальні, вторинні або побічні збитки, що виникли внаслідок використання Даних польотів. Федеральне авіаційне агентство США не фінансує і не дає офіційних рекомендацій щодо придбання Програмного забезпечення Apple. Федеральне авіаційне агентство США не несе відповідальності за технічні проблеми або несправність системи, і ви не повинні звертатись у Федеральне авіаційне агентство США в разі виникнення подібних проблем або з питань оперативного повітряного руху.

G. Використання програми Adobe Color Profiles. Ви можете використовувати програмне забезпечення Adobe Color Profiles, що входить до комплекту Програмного забезпечення Apple, але компанія Adobe не бере на себе зобов'язання забезпечувати підтримку програми Color Profiles відповідно до цієї Ліцензії, зокрема щодо оновлених або подальших версій цієї програми або інших об'єктів. На додаток до положень, викладених у Розділах 8 і 9 вище, КОМПАНІЯ ADOBE НЕ НЕСЕ ПЕРЕД ВАМИ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, СКАРГИ ЧИ ВИТРАТИ. Програмне забезпечення Adobe Color Profile, що поставляється разом із Програмним забезпеченням Apple, можна також завантажити із сайту компанії Adobe: https://www.adobe.com.

H. Ліцензійна угода щодо використання Gracenote® кінцевим користувачем. Ця програма або цей пристрій містить програмне забезпечення, розроблене компанією Gracenote, Inc., яка перебуває в Емерівілі (Emeryville), штат Каліфорнія, США (далі — «Gracenote»). Програмне забезпечення Gracenote (далі — «Програмне забезпечення Gracenote») дає програмі змогу виконувати ідентифікацію дисків і файлів і отримувати відомості про музичні твори (далі — «Дані Gracenote»), зокрема назву, ім'я виконавця, номер запису й заголовок, із серверів в інтернеті або вбудованих баз даних (далі — «Сервери Gracenote»), а також виконувати інші функції. Даними Gracenote дозволено користуватися лише за допомогою призначених для цього функцій кінцевого користувача цієї програми або цього пристрою.

Ви погоджуєтеся користуватися Даними Gracenote, Програмним забезпеченням Gracenote і Серверами Gracenote лише для особистих некомерційних потреб. Ви погоджуєтеся не переуступати, не копіювати й не передавати Програмне забезпечення Gracenote і будь-які Дані Gracenote третім особам. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ДАНИМИ GRACENOTE, ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ GRACENOTE І СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ЛИШЕ НА ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦІЙ УГОДІ УМОВАХ.

Ви погоджуєтеся з тим, що в разі порушення цих обмежень дію вашої невиключної ліцензії на використання Даних Gracenote, Програмного забезпечення Gracenote і Серверів Gracenote буде припинено. У разі припинення дії ліцензії ви зголошуєтеся припинити будь-яке використання Даних Gracenote, Програмного забезпечення Gracenote і Серверів Gracenote. Gracenote зберігає всі права, зокрема права власності, на Дані Gracenote, Програмне забезпечення Gracenote і Сервери Gracenote. За жодних умов Gracenote не несе відповідальності за оплату будь-якої наданої вами інформації. Ви погоджуєтеся з тим, що Gracenote, Inc. від свого імені може зажадати від вас дотримання цих прав відповідно до цієї Угоди.

Сервіс Gracenote використовує унікальний ідентифікатор відстеження запитів для ведення статистики. Призначення випадкового числового ідентифікатора дає сервісу Gracenote можливість вести облік запитів без отримання особистої інформації користувача. Додаткову інформацію див. на вебсторінці «Політика приватності сервісу Gracenote».

Програмне забезпечення Gracenote і кожен компонент Даних Gracenote надаються на умовах «ЯК Є». Gracenote не робить жодних заяв і не дає жодних гарантій, прямих або непрямих, щодо точності будь-яких Даних Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote зберігає за собою право змінювати категорію Даних або видаляти їх зі своїх серверів із будь-якої обґрунтованої для себе причини. Gracenote не дає гарантії безпомилкової або безперебійної роботи Програмного забезпечення Gracenote або Серверів Gracenote. Gracenote не зобов'язується надавати користувачу будь-які нові вдосконалені чи додаткові типи або категорії Даних, які Gracenote за своїм розсудом може надавати в майбутньому, і залишає за собою право припинити обслуговування в будь-який час. GRACENOTE ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЗОКРЕМА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ЗАСТОСОВНОСТІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ПРАВА ВЛАСНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТУЄ ОТРИМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRACENOTE АБО СЕРВЕРІВ GRACENOTE. ЗА ЖОДНИХ УМОВ GRACENOTE НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА

БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, УТРАЧЕНУ ВИГОДУ АБО ВТРАЧЕНІ ДОХОДИ.

15. Обмеження сервісу пошуку Yahoo. Сервіс пошуку Yahoo, доступний у Safari, ліцензовано для використання лише в наведених далі країнах і регіонах. Австралія, Австрія, Аргентина, Аруба, Багамські Острови, Барбадос, Бельгія, Бермуди, Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Венесуела, Гонконг, Гватемала, Греція, Гренада, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Ісландія, Іспанія, Італія, Індія, Індонезія, Ірландія, Кайманові Острови, Канада, Кіпр, Колумбія, Континентальний Китай, Латвія, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальта, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нікарагуа, Нова Зеландія, Норвегія, Панама, Перу, Південна Корея, Польща, Португалія, Пуерто-Рико, Румунія, Сальвадор, Сент-Вінсент, Сент-Люсія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Тайвань, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Угорщина, Уругвай, Філіппіни, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Чилі, Швейцарія, Швеція, Ямайка, Японія.

16. Юридична особа Apple, яка надає певні Системні сервіси. Певні системні сервіси, доступні через Програмне забезпечення Apple, зокрема FaceTime, «Повідомлення» та Siri (далі — «Системні сервіси»), надаються вам указаною нижче юридичною особою Apple, що залежить від країни або регіону вашого проживання. Залежно від країни чи регіону проживання Системні сервіси вам надає одна з наведених нижче юридичних осіб Apple.
Компанія Apple Inc., розташована за адресою One Apple Park Way, Cupertino, California, — для користувачів зі США, включно з Пуерто-Рико.
Компанія Apple Canada Inc., розташована за адресою 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Канада, — для користувачів із Канади.
Компанія Apple Services LATAM LLC, розташована за адресою 2811 Ponce de Leon Boulevard, Floor 12, Coral Gables, Florida, — для користувачів із Мексики, Центральної чи Південної Америки, а також країн або територій Карибського басейну (окрім Пуерто-Рико).
Компанія Apple Services Pte. Ltd., розташована за адресою 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086, — для користувачів із Брунею, Бутану, Вануату, Камбоджі, Лаосу, Макао, Мальдівів, Мікронезії, Монголії, М'янми, Науру, Непалу, Палау, Папуа-Нової Ґвінеї, Південної Кореї, Соломонових Островів, Тонґи, Фіджі та Шрі-Ланки.
Компанія iTunes K.K., розташована за адресою Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, — для користувачів із Японії.
Компанія Apple Pty Limited, розташована за адресою Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Австралія, — для користувачів з Австралії чи Нової Зеландії, зокрема з їхніх територій і афілійованих адміністративно-територіальних одиниць.
Компанія Apple Distribution International Ltd., розташована за адресою Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ірландія, — для всіх інших користувачів.

EA2005
11.07.2026 р.

Додаток щодо юрисдикції

<u>Австралія</u>

Для споживачів в Австралії: жодне положення цієї Ліцензії не впливає та не має на меті впливати на ваші законні права згідно із законодавством Австралії про захист прав споживачів (включно з гарантіями для споживачів).

Якщо ви використовуєте FaceTime або iMessage в Австралії, ці додаткові умови застосовуються до використання вами цих сервісів. Ви погоджуєтеся не використовувати FaceTime або iMessage, щоб надсилати, створювати, розповсюджувати, зберігати, запитувати або отримувати доступ до категорій контенту, заборонених Законом Австралії про безпеку в інтернеті й відповідними стандартами та вимогами щодо впровадження електронної безпеки. Такі категорії охоплюють заборонений контент, що містить сексуальне насильство над дітьми або експлуатацію дітей; пропагує терористичні акти, закликає до них або сприяє їм; сприяє плануванню незаконної діяльності або її реалізації; містить кримінальні або насильницькі матеріали; містить шкідливі або незаконні матеріали, пов'язані з наркотиками, які описують, показують або іншим чином зображають зловживання наркотиками чи наркозалежність, містять докладні інструкції щодо зловживання наркотиками чи пропаганди такого зловживання без належного обґрунтування. Згідно із Системою запобігання шахрайству Scams Prevention Framework регульовані цифрові сервіси повинні вживати

обґрунтованих заходів для запобігання, виявлення, зупинення шахрайських дій і реагування на них, а також відповідати вимогам щодо управління та звітності. Додаткову інформацію про запобігання шахрайству наведено на сторінці apple.com/au/legal/more-resources. Компанія Apple залишає за собою право заборонити вам використовувати FaceTime та iMessage, якщо Apple обґрунтовано підозрює шахрайську діяльність або якщо ви надсилаєте, створюєте, розповсюджуєте, зберігаєте, запитуєте такий контент чи отримуєте до нього доступ (зокрема, шляхом призупинення або припинення вашого доступу до FaceTime та iMessage, накладання обмежень на використання вами цих сервісів або видалення, стирання матеріалів у цих сервісах чи обмеження доступу до них, залежно від обставин). Ви також погоджуєтеся з тим, що несете відповідальність за те, щоб будь-яке використання FaceTime та iMessage через ваш обліковий запис або на вашому Пристрої не порушувало умов цієї Ліцензії.

Японія

Незважаючи на будь-які інші умови цієї ліцензії, у випадках, коли застосовується закон Японії про споживчі договори, умови, що обмежують відповідальність Apple за збитки, які виникають унаслідок порушення компанією Apple договору або делікту, не застосовуються, якщо такі збитки спричинено навмисним порушенням або грубою недбалістю з боку компанії Apple.

Корея

Умови використання сервісу інформації про місцезнаходження та сервісу на основі місцезнаходження Apple, що застосовуються для Кореї

Нижче наведено умови використання, що застосовуються до сервісів визначення місцезнаходження, які надає компанія Apple для пристроїв і сервісів Apple. Наведені далі умови використання застосовуються разом з усіма застосовними ліцензійними угодами щодо Програмного забезпечення Apple, згодою на збір інформації про місцезнаходження, наданої у формі заявки оператора мобільного зв'язку, а також умовами й положеннями щодо iPhone та іншими пов'язаними умовами й положеннями.

1. Плата за Сервіс. Компанія Apple надає свої сервіси з визначення місцезнаходження користувачам продукції, що виробляється та продається компанією Apple, без додаткової плати.

2. Інформація про сервіс. За згодою користувача сервіси визначення місцезнаходження надаються для програм і вебсайтів Apple і сторонніх програм та вебсайтів для збору й використання інформації на основі поточного місцезнаходження пристрою або виробу, наприклад: (i) програма «Карти», яка дає змогу користувачам знаходити своє поточне місцезнаходження на карті; (ii) програма «Камера», яка дає змогу користувачам додавати місце зйомки фотографій або відео; (iii) програма «Компас»; (iv) програма, яка дає змогу користувачам ділитися місцезнаходженням свого пристрою або знаходити загублений пристрій чи виріб; (v) програма, пов'язана з технологією визначення місцезнаходження, розроблена компанією Apple або сторонніми розробниками. Зверніть увагу! Якщо користувач хоче використовувати будь-яку сторонню програму чи сервіс, що надає інформацію про місцезнаходження на пристроях Apple, він має прочитати й виконувати умови ліцензійної угоди відповідного розробника або постачальника сервісу, а також умови політики приватності щодо інформації про місцезнаходження, яка використовується в цій програмі або в цьому сервісі.

3. Інформація про місцезнаходження. Пристрої Apple із функціями визначення місцезнаходження, як-от iPhone, періодично надсилають компанії Apple в анонімному й зашифрованому вигляді геотеги місцезнаходження найближчих точок доступу Wi-Fi та веж стільникового зв'язку (якщо це підтримується пристроєм) для підвищення точності й ефективності технології визначення місцезнаходження Apple. Ця інформація передається, лише якщо користувач підключився до Wi-Fi або стільникової мережі. Крім того, особиста інформація про місцезнаходження (окремо від анонімних геотегів місцезнаходження) передається сервісам на кшталт «Локатор», коли користувач передає інформацію про місцезнаходження, позначає втраченим пристрій чи іншу річ або вмикає функцію «Надсилати останнє місце». Ця інформація зберігається в зашифрованому вигляді на серверах Apple до 24 годин.

4. Мета збору інформації про місцезнаходження та термін її зберігання

Apple зберігає інформацію про місцезнаходження для надання користувачу сервісів визначення місцезнаходження. Apple видаляє інформацію про місцезнаходження, коли мети збору й використання такої

інформації про місцезнаходження досягнуто й більше немає потреби зберігати ці дані.

5. Права користувачів і законних опікунів і способи реалізації таких прав

Користувачі можуть будь-коли керувати сервісами з визначення місцезнаходження, які надає Apple, на своєму пристрої в меню «Параметри» > «Приватність і безпека» > «Служби локації». Додаткову інформацію про права користувачів щодо керування сервісами з визначення місцезнаходження наведено в статті Apple про сервіси визначення місцезнаходження та приватність: https://www.apple.com/kr/legal/privacy/data/ko/location-services/.

Інформацію про права користувачів і законних опікунів щодо особистих даних наведено в додатку до політики приватності Apple для Кореї: https://www.apple.com/kr/legal/privacy/kr.

6. Сповіщення користувачів щодо надання інформації про місцезнаходження призначеним третім сторонам

Пристрій не надає інформацію про місцезнаходження третім сторонам без згоди користувача. Користувач отримує сповіщення, якщо інформація про місцезнаходження надається третім сторонам, призначеним за його згодою.

7. Підстави й термін зберігання журналів даних інформації про місцезнаходження

Компанія Apple і пристрої Apple зберігають записи, що підтверджують збір, використання та надання інформації про місцезнаходження, протягом щонайменше 6 місяців.

8. Дотримання законодавства. Компанія Apple несе відповідальність за надання сервісів визначення місцезнаходження згідно з відповідними законами й нормативними актами.

9. Контактна інформація. Якщо у вас виникли запитання або проблеми, пов'язані із сервісом визначення місцезнаходження, зверніться до компанії Apple Korea Ltd.

Apple Korea Ltd.
517, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul
39F, ASEM Tower (06164)
Тел.: +82 2 6712 6700

Велика Британія

Якщо ви використовуєте Програмне забезпечення Apple і Сервіси у Великій Британії, застосовуються ці додаткові умови.

1. Незаконний контент
Компанія Apple розробила різні системи й процеси, призначені для захисту користувачів від незаконного контенту, які можуть застосовуватися до Програмного забезпечення Apple або Сервісів, якщо Apple вважає це за доцільне, залежно від характеру функції Програмного забезпечення Apple або Сервісу та пов'язаних із цим ризиків для користувачів. Зокрема, ці системи й процеси можуть охоплювати функції блокування, модерацію людиною або можливість для користувачів вимикати певні функції. У деяких випадках для захисту користувачів від незаконного контенту можуть використовуватися проактивні технології, як-от розпізнавання зображень.

Деякі із цих запобіжних заходів, як-от доступні інструменти звітності, розроблено з метою мінімізації часу, протягом якого небезпечний незаконний контент може бути присутнім у Програмному забезпеченні Apple і Сервісах. У цьому контексті небезпечний незаконний контент охоплює контент, пов'язаний із тероризмом, сексуальною експлуатацією дітей і насильством над дітьми, а також інші види шкідливого контенту. Компанія Apple використовує пропорційні системи й процеси, розроблені для швидкого видалення контенту, після отримання сповіщення або виявлення контенту в Програмному забезпеченні Apple і Сервісах, який Apple вважає незаконним.

Якщо під час використання Програмного забезпечення Apple і Сервісів ви зіткнулися з контентом, який вважаєте незаконним, ви можете подати скаргу, виконавши дії, описані на сторінці https://www.apple.com/uk/

legal/online-safety/index.html. Після того як ви подасте скаргу, компанія Apple розгляне її з огляду на свої юридичні зобов'язання та положення цієї Ліцензії. Після перевірки компанія Apple може видалити контент, а також ужити інших заходів, які вважає доцільними або необхідними.

2. Скарги й суперечки щодо незаконного контенту
Якщо ви створили чи завантажили контент або поділилися ним у Програмному забезпеченні Apple чи Сервісах, за наведених нижче обставин ви можете подати скаргу, виконавши дії, описані на сторінці https://www.apple.com/uk/legal/online-safety/index.html. (a) Якщо ваш контент було видалено з Програмного забезпечення Apple або Сервісів, якщо ви отримали попередження, якщо ваш доступ до Програмного забезпечення Apple чи Сервісів або їх використання було призупинено, заборонено або обмежено на підставі того, що ваш контент є незаконним. (b) Якщо будь-яка технологія Apple призвела до видалення вашого контенту або обмеження доступу до нього в спосіб, який, на вашу думку, не передбачено цією Ліцензією або порушує її.

Ви також можете надіслати скаргу, якщо вважаєте, що Apple не виконує своїх юридичних зобов'язань щодо незаконного контенту, повідомлення про контент, права користувачів на свободу вираження поглядів у межах закону або приватності користувачів.

Після того як ви надішлете скаргу, Apple перевірить її на відповідність юридичним зобов'язанням Apple і цій Ліцензії. Після перевірки Apple вирішить, чи вживати заходів щодо вашої скарги. Компанія Apple також може вжити інших заходів, які вона вважає доцільними, і повідомити про результати розгляду вашої скарги.

Якщо ваше користування Програмним забезпеченням Apple чи Сервісами призупинено чи припинено або якщо контент, який ви створюєте, завантажуєте чи поширюєте, видалено з Програмного забезпечення Apple чи Сервісів або доступ до нього обмежено з порушенням цієї Ліцензії, ви маєте право подати позов про порушення умов договору.

Положення та умови використання Apple Pay і Гаманця
Положення та умови використання Apple Pay і Гаманця регулюють використання вами функції Apple Pay і Гаманця Apple. Ознайомитися з ними можна на сторінці https://www.apple.com/legal/internet-services/apple-pay-wallet/us/. Використовуючи Apple Pay або Гаманець, ви погоджуєтеся дотримуватися цих умов.

ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД APPLE І ВІДПОВІДНИХ АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ APPLE
Якщо Apple або афілійованій компанії Apple потрібно зв'язатися з вами щодо Сервісів, ви погоджуєтесь отримувати повідомлення електронною поштою. Ви погоджуєтеся, що будь-які повідомлення, які ми надсилаємо вам в електронному вигляді, відповідають юридичним вимогам щодо зв'язку.